



Nr. 42 Kabinettsitzung vom 3. August 1920, 18 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1358, Bl. 3–5

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Koch, Wirth, Scholz, Brauns, v. Raumer, Groener, Hermes; StS Albert, Müller, Göhre, v. Haniel; MinDir. Meissner; WLegR Heilbron; Protokoll: MinR Wever. Zu P. 1: MinDir. Lotholz, MinR Siller, Lippert.

Beginn: 18:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. *Entwürfe a) eines Gesetzes über den Ersatz von Kriegsschäden im Ausland; b) eines Gesetzes über den Ersatz von Kriegsschäden in den ehemaligen deutschen Schutzgebieten; c) eines Gesetzes über den Ersatz der durch die Abtretung deutscher Reichsgebiete entstandenen Schäden. [...]*
2. *Wahl des Reichspräsidenten.*
3. *Französische Gesandtschaft in München.*
4. *Flaggen am 11. August.*
5. *Entwaffnungsgesetz.*
6. *Verfrühte Mitteilung über die Ernennung des Staatssekretärs Peters zum Reichskommissar für die Entwaffnung. [...]*
7. *Formelle Behandlung der Sozialisierungsfragen.*
8. *Ernennung des Geheimen Oberregierungsrats v. Tilly zum Ministerialdirektor. [...]*
9. *Ernennung von Beamten mit weniger als 20 Dienstjahren zu Ministerialsekretären. [...]*
10. *Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung des Gesetzes über Postgebühren. [...]*
11. *Geschäftliche Behandlung der Entschließungen des Reichstags und seiner Beschlüsse auf Petitionen. [...]*

1. Entwürfe a) eines Gesetzes über den Ersatz von Kriegsschäden im Ausland; b) eines Gesetzes über den Ersatz von Kriegsschäden in den ehemaligen deutschen Schutzgebieten; c) eines

Gesetzes über den Ersatz der durch die Abtretung deutscher Reichsgebiete entstandenen Schäden. [...]

2. Wahl des Reichspräsidenten ¹.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß der Herr Reichspräsident den Wunsch geäußert habe, eine Antwort auf sein Schreiben, betreffend die Vornahme der Wahl des Reichspräsidenten zu erhalten, die in der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden könnte. Der Reichsminister des Innern erhielt die Ermächtigung, sich über den Wortlaut der Antwort bzw. eine Mitteilung an die Öffentlichkeit mit dem Leiter des Büros des Reichspräsidenten in Verbindung zu setzen ².

3. Französische Gesandtschaft in München ³.

Der *Reichsminister des Innern* war der Auffassung, daß man die Frage der Gesandtschaften der Alliierten bei den einzelnen Ländern nicht auf sich beruhen lassen dürfe; man müsse verhindern, daß noch weitere Gesandtschaften errichtet würden ⁴. Die Württembergische Regierung habe bereits ein Ersuchen an ihn gerichtet, wie sie sich zu verhalten habe, wenn der französische Gesandte in München [um] seine Beglaubigung auch bei der Stuttgarter Regierung nachsuchen sollte. Bezüglich des französischen Gesandten in München schlug er Verhandlungen mit der Bayerischen Regierung dahin vor, daß der französische Gesandte in allen Angelegenheiten, die die Beziehungen zum Ausland oder zur Reichsverwaltung angingen, an die Reichsregierung verwiesen werden sollte [und] daß kein bayerischer Geschäftsträger nach Paris entsandt würde. Seiner Auffassung nach sollten die Länder rücksichtslos vorgehen und derartige an sie gerichtete Ersuchen ablehnen. Er empfahl, ein entspre-

¹ Zu den bisherigen Beratungen des Kabinetts über die Wahl des RPräs. s. Dok. Nr. 7, P. 5 und Dok. Nr. 36, P. 6. Ende Juli 1920 hatten sich die Parteien auf Vorschlag des Kabinetts damit einverstanden erklärt, die verfassungsmäßig an sich anstehende Wahl des RPräs. bis nach der Abstimmung in den Abstimmungsgebieten zu verschieben. Eine Mitteilung an die Presse darüber war offensichtlich nicht erfolgt.

² In Ausführung dieses Auftrages übersandte der RIM dem RK mit einem Anschreiben vom 12. 8. zwei Entwürfe. Es waren dies der Entw. eines Schreibens des RK an den RPräs. und der Entw. einer halbamtlichen Pressenotiz (R 43 I/583, Bl. 50–52). In dem Entw. eines Schreibens des RK an den RPräs. wurde zunächst auf die Schwierigkeiten einer Reichspräsidentenwahl in der Erntezeit und vor den Abstimmungen hingewiesen. In dem Schreiben hieß es dann weiter: „[...] Unter diesen Umständen hat das Kabinett geglaubt, zunächst von einer Neuwahl noch ganz abzusehen und sich im Herbst nach Fühlungnahme mit Ihnen erneut mit der Frage beschäftigen zu sollen.

Ich wäre dankbar, wenn Sie, hochverehrter Herr Reichspräsident, diesen Entschlüssen Ihre Zustimmung nicht versagen wollten. Ich weiß, daß es ein Opfer für Sie bedeutet, wenn Sie Ihr Amt in Unsicherheit über den Zeitpunkt der Neuwahl führen, aber ich hoffe zuversichtlich, daß die Bitte an Sie nicht vergeblich ist, auch dieses erneute Opfer dem Vaterlande zu bringen.“ (Entw. des Schreibens mit handschr. Änderungen von MinR Wever in R 43 I/583, Bl. 51). Der Entw. der halbamtlichen Pressenotiz lautete ähnlich (R 43 I/583, Bl. 52). Am 17. 8. leitete die Rkei die beiden Entwürfe an das Büro des RPräs. weiter und bat um das Einverständnis des RPräs. (R 43 I/583, Bl. 50).

Die Antwort darauf erfolgte am 18. 8. durch MinDir. Meissner. Meissner erklärte zunächst, daß der RPräs. mit der Fassung des Schreibens einverstanden sei. Auf den Entw. der halbamtlichen Pressenotiz übergehend, fuhr Meissner dann fort: „[...] Im übrigen vermißt der Herr RPräs. in der Notiz aber das Wesentlichste, nämlich den Hinweis darauf, daß diese Stellungnahme des Kabinetts in Fühlungnahme mit den Parteien erfolgt ist. Bei dieser Sachlage glaubt der Herr RPräs., daß es besser sei, von der Pressenotiz einstweiligen Abstand zu nehmen und eine Bekanntgabe der Auffassung des Kabinetts erst dann zu veranlassen, wenn sich das Kabinett im Herbst wieder mit den Dingen befaßt oder Erörterungen über die Reichspräsidentenwahl in der Presse oder im RT es notwendig machen.“ (Eigenhändig handschr. Schreiben MinDir. Meissners, R 43 I/583, Bl. 50).

Am 23. 8. wurde das Schreiben des RK an den RPräs. ausgefertigt und vom RK unterzeichnet. Eine Mitteilung an die Presse erfolgte nicht (R 43 I/583, Bl. 53). Im Kabinett Fehrenbach wurde die Wahl des RPräs. nicht mehr behandelt.

³ Zur Errichtung der frz. Gesandtschaft in München s. Dok. Nr. 12.

⁴ Am 24.7.1920 hatte der RIM ein Schreiben an den RK gerichtet, in dem er darauf hingewiesen hatte, daß die RReg. noch eine grundsätzliche Entscheidung zu der Frage der frz. Gesandtschaft in München zu treffen habe. Insbesondere hatte der RIM bemerkt, daß sich die RReg. mit der Bayer. Reg. über folgende Fragen zu verständigen habe: 1. daß die Bayer. Reg. den frz. Gesandten in allen Fragen der auswärtigen Politik an die RReg. verweise; 2. daß die Bayer. Reg. keinen Geschäftsträger nach Paris entsende und 3. daß keine Gesandten weiterer fremder Staaten von den Landesregierungen ihre Beglaubigung erhalten sollten. Der RIM hatte gebeten, diese Angelegenheit auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen. (R 43 I/161, Bl. 63).

chendes vertrauliches Schreiben an die einzelnen Länder zu richten. Bei der nächsten Zusammenkunft der Ministerpräsidenten könnte die Angelegenheit dann noch eingehend erörtert werden. *Staatssekretär Göhre* hielt gleichfalls ein Vorgehen für notwendig und empfahl, mit allen Ländern in Verbindung zu treten, um [sich] zu einer Einheitsfront zusammenzuschließen.

Nach weiterer Erörterung kam man zu der Auffassung, daß man die Länder zum Widerstand gegen etwaige Ansinnen seitens der Entente-Länder ermuntern müsse. Gleichzeitig soll mit dem zur Zeit in Berlin anwesenden bayerischen Ministerpräsidenten v. Kahr wegen der Stellungnahme zu dem französischen Gesandten in München verhandelt werden⁵. Das Auswärtige Amt wurde beauftragt, die Auffassung der Reichsregierung den Regierungen der Länder mitzuteilen⁶.

4. Flaggen am 11. August.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß er von verschiedenen Seiten gefragt worden sei, ob am 11. August als dem Nationalfeiertage geflaggt werden solle.

Es wurde beschlossen, hiervon abzusehen, da man in der Zeit der nationalen Erniedrigung nicht gut flaggen könne.

5. Entwaffnungsgesetz.

Der *Reichsminister des Innern* machte von den Schwierigkeiten Mitteilung, die insbesondere durch die Haltung der Sozialdemokraten bei der Beratung des Entwaffnungsgesetzes eingetreten seien⁷. Er wurde beauftragt, mit den Parteien weiter zu verhandeln, aber nicht weiter, als bisher geschehen, entgegenzukommen.

6. Verfrühte Mitteilung über die Ernennung des Staatssekretärs Peters zum Reichskommissar für die Entwaffnung. [...]

7. Formelle Behandlung der Sozialisierungsfragen⁸.

Der *Reichswirtschaftsminister* betonte die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Frage und war daher der Auffassung, daß das Kabinett tunlichst bald zu ihr Stellung nehmen müsse, um nicht

⁵ Dazu war in R 43 I nichts zu ermitteln.

⁶ Dazu findet sich in den Akten ein handschriftl. Vermerk MinR Wevers vom 18.9.1920: „Herr von Prittwitz war gestern bei mir und teilte mit, daß in der Angelegenheit ein Schreiben an die Regierungen nicht ergangen sei, daß aber bei der letzten Minister[präsidenten]besprechung darauf hingewiesen sei; das soll das nächste Mal wieder geschehen.“ (R 43 I/161, Bl. 69).

⁷ Der RIM bezog sich hier auf den Antrag Hildenbrand, Hoffmann, Lübbing (RT-Drucks. Nr. 336, Bd. 363). Siehe dazu Dok. Nr. 41, Anm. 2.

Allgemein notierte der RIM unter dem Datum des 3. 8. zu den Beratungen des Entwaffnungsgesetzes in seinen „Aufzeichnungen“: „4 Tage voll Verhandlungen im Plenum, im Ausschuß und in den Fraktionen über das Entwaffnungsgesetz. Elende Unentschlossenheit der Mehrheitssozialisten, die immer an den Unabhängigen kleben, Kompromisse, die sie gestern schlossen, heute widerufen, [an] die Regierung und die anderen Parteien plötzlich und wider Abrede von neuem wieder Anträge stellen und schließlich bei der Endabstimmung sich selbst blamieren. Denn gegen das Gesetz zu stimmen, können sie außenpolitisch nicht wagen und dafür zu stimmen, erschweren sie sich dadurch, daß sie es vorher madig machen. [...] Das Gesetz kommt zustande, wenn auch mit Obstruktion der U-Sozis und leider vielleicht gegen die Mehrheitssozis.“ (Nachlaß Koch-Weser 27, Bl. 277).

⁸ Es handelte sich hier um die Sozialisierung des Kohlenbergbaues, zu deren Vorbereitung im Mai 1920 eine Sozialisierungskommission berufen worden war (RGBl. 1920, S. 981). Siehe dazu auch den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 56, P. 6, Dok. Nr. 73 und Dok. Nr. 75, P. 3. Die Kommission hatte am 30.7.1920 ihre Beratungen abgeschlossen; die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Beratungen standen in Aussicht. Siehe dazu auch Dok. Nr. 43, P. 1.

die Initiative aus der Hand zu geben ⁹. Er empfahl daher einen entsprechenden Kabinettsbeschluß, dessen Inhalt er im einzelnen vortrug, zu fassen.

Nach eingehenden Erörterungen, bei denen der *Reichsarbeitsminister* darauf hinwies, daß man nicht zu wenig sagen dürfe, und bei der der *Reichsminister der Finanzen* betonte, daß man namentlich bei der Stellungnahme zu der Frage der Einteilung Deutschlands in einheitliche Wirtschaftsgebiete mit Rücksicht auf die Länder vorsichtig verfahren müsse ¹⁰, wurde beschlossen, die Angelegenheit in einer kleinen Kommission, bestehend aus den Reichsministern Scholz, Wirth, v. Raumer, Brauns und den Staatssekretären Albert und Müller sowie dem Pressechef, vorzubereiten und dem Kabinett in Beschlußform vorzulegen ¹¹.

8. Ernennung des Geheimen Oberregierungsrats v. Tilly zum Ministerialdirektor. [...]

9. Ernennung von Beamten mit weniger als 20 Dienstjahren zu Ministerialsekretären. [...]

10. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Änderung des Gesetzes über Postgebühren. [...]

11. Geschäftliche Behandlung der Entschlieûungen des Reichstags und seiner Beschlüsse auf Petitionen. [...]

⁹ Es war der RWiR, der der RReg. in der Sozialisierungsfrage zuvorzukommen drohte. Am 24.7.1920 hatte er eine Entschlieûung zum Kohleabkommen von Spa angenommen, in der es u. a. hieû: „Wenn die durch das Abkommen bedingte verschärfte Kohlenknappheit nicht zu einer Katastrophe für Land und Volk führen soll, so muß sofort eine ungewöhnlich starke Steigerung der Kohlenproduktion eintreten.

Sie hat eine Kraftanstrengung der Bergarbeiter zur Voraussetzung, die bei den derzeitigen Ernährungsverhältnissen nicht gewährleistet werden kann.

Das erforderliche hohe Maß an Arbeitskraft, Arbeitsfreude und Arbeitsintensität macht die genaue Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kohlenbergbaues zur dringenden Notwendigkeit, damit die Bergarbeiter und Angestellten mehr als bisher zur klaren Einsicht der Verhältnisse im Bergbau gelangen und zu mitverantwortlichen Trägern der nach gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ordnenden Kohlewirtschaft werden. Der RWiR wird zur Art und Form der Sozialisierung des Kohlenbergbaues umgehend Stellung nehmen, sobald der Bericht der Sozialisierungskommission, der bis spätestens 1. September erwartet wird, vorliegt.“

(Entschlieûung über die Stellungnahme des vorläufigen Reichswirtschaftsrats zu dem Kohleabkommen von Spa vom 24.7.1920, in: Hauschild, Der vorläufige Reichswirtschaftsrat 1920–1926, Berlin 1926, S. 12).

¹⁰ Der RFM meinte hier offensichtlich die Bergbaubezirke, die im August 1919 durch die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Kohlenwirtschaft geschaffen worden waren. Nach diesen Ausführungsbestimmungen war das Reichsgebiet in Bergbaubezirke eingeteilt worden, wobei teilweise die Bergbaugebiete verschiedener Länder zu einem Bezirk zusammengefaßt waren (RGBl. 1919, S. 1449–1450).

¹¹ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 43, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 42 Kabinettsitzung vom 3. August 1920, 18 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 101–105 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D42>